

عقد المقاوله العربى الموحد

الإصدار الثانى/لعام 2022
الشروط العامه والشروط الخاصه للعقد

الأمانه العامه لاتحاد المهندسين العرب
القاهره / جمهوريه مصر العربيه

المطبوعات والنشر

الفهرس

5	مقدمه
	الشروط العامه
9	الباب الاول
28	الباب الثانى
31	الباب الثالث
39	الباب الرابع
58	الباب الخامس
61	الباب السادس
65	الباب السابع
71	الباب الثامن
78	الباب التاسع
81	الباب العاشر
85	الباب الحادى عشر
92	الباب الثانى عشر
96	الباب الثالث عشر
104	الباب الرابع عشر
117	الباب الخامس عشر
122	الباب السادس عشر
125	الباب السابع عشر
130	الباب الثامن عشر
134	الباب التاسع عشر
138	الباب العشرون
144	الباب الحادى والعشرون
	ملحق العقد
152	الشروط الخاصه - جزء "أ"
175	الشروط الخاصه - جزء "ب"
181	نماذج الخطابات والاتفاقيات
198	مسرد المصطلحات
203	

مقدمة

إنطلاقاً من إهتمام إتحاد المهندسين العرب بالحاجة الماسة الى تحديث وتوحيد شروط عقود المقاولات في الدول العربية كافة، واستمراراً للمحاولة الأولى في إصدار عقد المقاوله الموحد عام(2016)، ونظراً لما استجد في الساحة الدولية من تحديثات على شروط التعاقد وترسيخ مبدأ التوازن في العقود فيما بين فقاء العقد، وللتخلص من سوء صياغة بعض العقود المعمول بها في الدول العربية، فقد قرر الاتحاد السير قدما في صياغة هذا الإصدار الثاني من عقد المقاوله العربي الموحد، مع مراعاة أحكام القوانين المدنية المعمول بها في الدول العربية.

عقد المقاوله العربي الموحد هو عقد صادر عن اتحاد المهندسين العرب من خلال الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، وهو ينظم العلاقة التعاقدية فيما بين صاحب العمل والمقاول، ويحدد الحقوق والواجبات لكل منهما. تم صياغة هذا العقد متماشياً مع عقد الفيديك للتنشيد طبعة (2017) وإضافة بعض المواد والتحويلات بما يتلائم مع القوانين المدنية والأعراف المعمول بها في البلدان العربية.

مزايا عقد المقاوله العربي الموحد

يستخدم هذا العقد للمشاريع التي يقوم صاحب العمل بإعداد التصميم لها، مع ملاحظة أن شروط العقد تتيح لصاحب العمل أن يكلف المقاول بإعداد التصميم لجزء ما من الأشغال وبشروط محددة. وفي هذا العقد يتم قياس الأشغال المنجزة حسبما يتم تنفيذها وفقاً لبنود جدول الكميات المرفق بمستندات العطاء. كما أن للمهندس دوراً أساسياً في إدارة العقد والإشراف على التنفيذ وتصدق شهادات الدفع، ويتعين عليه أن يبيت في المطالبات المقدمة من فريقه العقد محاولاً التوصل الى اتفاق أو إعداد تحديداته بشأنها.

وللوصول الى التعاقد من خلال هذه الشروط يجب أن تحتوي مستندات العطاء التي يتم اصدارها عادة للمناقصين على ما يلي:

- خطاب الدعوة للعطاء ونموذج خطاب العطاء والملاحق المستجدة (ان وجدت).
- التعليمات الى المناقصين، (بما فيها اقتراح اية امور يرغب صاحب العمل من المناقصين ان يضمنوها في عطاءاتهم، والتي لا تعتبر انها تشكل جزءاً من المواصفات و/أو الرسومات)
- شروط العقد: العامة والخاصة
- المعلومات العامة والبيانات التقنية (بما فيها البيانات المشار اليها في المادة (2.5) من الشروط العامة، فيما يخص بيانات الموقع والبنود المرجعية)
- المواصفات والرسومات
- الجداول المعدة من قبل صاحب العمل
- تفاصيل الجداول وغيرها من المعلومات المطلوبة من المناقصين
- نماذج الخطابات والاتفاقيات.

قام بإعداد صيغة هذا العقد تحت إشراف الأمين العام لإتحاد المهندسين العرب أ.د.م. عادل إبراهيم الحديثي، كلٌّ من:
م. داود خلف من الأردن، م. إمام غولة من ليبيا، بالمشاركة مع م. جودت يغمور رئيس
الهيئة العربية للتحكيم الهندسي.

يوصى باستخدام هذا العقد في مشاريع التشييد والهندسة المدنية للعطاءات المعدة بأسعار
الوحدة، وذلك على كل المستويات الدولية والمحلية.

أ.د.م. عادل إبراهيم الحديثي

الأمين العام
إتحاد المهندسين العرب